CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUST - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
AV. TACNA 734 - CERCADO DE LIMA,
Secretario: NEVADO SOTELO Ingrid Vanessa Stefanie FAU 20159981216 soft
Fecha: 20/08/2020 00:17:50,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUST / LIMA,FIRMA DIGITAL
CERTIFICACIÓN DEL CONTENIDO



**EXPEDIENTE N.°** : **00147-2016-168-5001-JR-PE-04**
**RECURRENTE** : **RICHARD ALFREDO RAMOS LÓPEZ Y OTROS**
**MINISTERIO PÚBLICO** : **TERCERA FISCALÍA SUPERIOR NACIONAL ESPECIALIZADA EN CRIMEN ORGANIZADO**
**ESPECIALISTA** : **INGRID NEVADO SOTELO**

**Sumilla. Inconcurrencia sistemática de efectivos policiales no configura especial dificultad.** El MP reseñó ciento ochenta y un actas de inconcurrencia -folio 91 a 104-, de la cuales ciento veintidós corresponderían a inconcurrencias de efectivos de la PNP, añade que diversas diligencias han sido frustradas a solicitud de las propias defensas técnicas *"lo que denotaría una actitud dilatoria que per se afecta el normal desenvolvimiento de la averiguación de la verdad"*. El fundamento 16 del ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N.º 1-2017/CIJ-116, estableció los presupuestos para declarar fundado un RPPP: acreditar las circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso (…) en ese punto realiza una precisión relevante: […] Debe tratarse de eventualidades que por su propia naturaleza se diferencian de lo común o general, que están por encima de lo normal o habitual, de suerte que traen como consecuencia una tardanza o demora en la práctica de tales actos procesales y la necesidad de su reprogramación o de una actividad procesal adicional no prevista. Se toman en cuenta las necesidades del momento procesal en que deben dictarse y las circunstancias que atraviesa la causa.
Aplicando el precedente, las circunstancias que señala el MP no tendrían entidad para sustentar este primer requisito, pues ante las inconcurrencias de las partes procesales a las diligencias programadas por el MP, la ley procesal penal le otorga al fiscal poder coercitivo para hacer cumplir sus disposiciones y evitar la frustración sucesiva de las diligencias programadas, por tanto, no se trata de un obstáculo de naturaleza imprevisible e imposible de superar en la planificación y ejecución de una investigación fiscal.

**ABREVIATURAS**

| | |
|---|---|
| **DT** | **: Defensa técnica** |
| **MP** | **: Ministerio Público** |
| **OC** | **: Organización criminal** |
| **PNP** | **: Policía Nacional del Perú** |
| **PP** | **: Prisión Preventiva** |
| **RPPP** | **: Requerimiento de prolongación de PP** |

# AUTO DE APELACIÓN DE PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA

## RESOLUCIÓN N.º 23

Lima, diecinueve de agosto de dos mil veinte

## I. ANTECEDENTES

**a) Objeto de impugnación:** la Resolución Número dos de fecha treinta de marzo de dos mil veinte emitida por el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado que declaró fundado el RPPP por el plazo de doce meses en contra de **RICHARD ALFREDO RAMOS AVALOS, RUBÉN WILLIAM GALINDO TITO, MARCO ANTONIO PAUCCA CANALES** y otros por la presunta comisión del delito de pertenencia a una OC y otros en agravio del Estado peruano.

**b) Apelación y pretensión concreta según la DT de:**

i. **RICHARD ALFREDO RAMOS AVALOS** y **RUBÉN WILLIAM GALINDO TITO**. Que la resolución impugnada sea revocada por el Superior jerárquico y reformándola, se deje sin efecto el auto cuestionado, en consecuencia, se ordene la variación del mandato de PP por la comparecencia restrictiva.
ii. **MARCO ANTONIO PAUCCA CANALES.** Que la resolución impugnada sea revocada por el Superior jerárquico y reformándola, se dicte comparecencia simple o con restricciones disponiendo la inmediata libertad del recurrente.

**c) Tema para deliberar y decidir:** la veracidad o no de los enunciados de hecho y de derecho propuestos, que argumentan esencialmente que no concurren los requisitos para declarar fundado el RPPP en contra de los recurrentes.

**d) Pautas metodológicas:** para resolver el incidente, el Colegiado sistematiza secuencialmente la siguiente información: **i)** los agravios contenidos en el escrito de apelación[1]; **ii)** la postura que defendió el MP; y, **iii)** la parte pertinente de la resolución impugnada. En función a dicha información se decidirá si se amparan las pretensiones impugnatorias.

**e) Itinerario procesal:** los recursos de apelación fueron declarados inadmisibles por el juez de instancia. Interpuestas las quejas de derecho, este Superior Colegiado concedió ambos recursos de apelación, ordenando su elevación a la

[1] Los agravios fueron resumidos en el auto de calificación del recurso, las partes conocen la propuesta del Colegiado, de considerar que algún agravio ha sido soslayado o se ha variado el sentido del mismo lo pueden observar en la sustentación oral. No se formuló ninguna observación a la propuesta.

presente instancia. Una vez cumplido el trámite recursal y realizada la audiencia de ley empleando el aplicativo de videotelefonía *Google Meet*, deliberados los fundamentos de los agravios y los de la resistencia, corresponde emitir la presente resolución.

## II. FUNDAMENTOS

**Juez Superior ponente: SAHUANAY CALSÍN**

**1. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA RECURSAL:** el artículo 419 del CPP prescribe que la Sala Penal de Apelaciones examina la declaración de los hechos y la aplicación del derecho dentro del ámbito fijado por la pretensión impugnatoria –cuyo núcleo son los agravios-. El respeto del principio de congruencia en virtud a la CASACIÓN 413-2014 LAMBAYEQUE es una exigencia jurisprudencial de carácter vinculante, en consecuencia, este Colegiado sólo absolverá los agravios que contiene el recurso de apelación.

**2. RESPUESTA A LOS AGRAVIOS ESPECÍFICOS Y COMUNES.** El Colegiado evaluará en un primer tramo, los agravios comunes formulados en los recursos de apelación de los recurrentes, para luego examinar los específicos -de cada uno de ellos-, con la idea de evitar las argumentaciones redundantes.

**§ RESPUESTA A LOS AGRAVIOS QUE POSTULAN ELEMENTOS COMUNES**

**SOBRE LA INCONCURRENCIA DE LAS PARTES**

**3. Agravio 1:** la inconcurrencia de las partes no configura una situación de especial dificultad. **Agravio 2:** no se ha cumplido con realizar los apercibimientos de ley.

∞ La defensa técnica de **RAMOS AVALOS** y **GALINDO TITO** señala que "el *a quo incurre en un grave error pues únicamente adopta un criterio aritmético y superficial para considerar como especial dificultad el número de actas de inconcurrencia*" -folio 07 de su escrito de apelación-. Añade que, de las ciento ochenta actas de inconcurrencia, ciento dieciocho son de efectivos PNP, por lo que el fiscal debió tener la diligencia y coordinación para que obedezcan sus citaciones, además que en treinta y seis meses solo hubo catorce reprogramaciones por parte de los investigados y diez de los agraviados y testigos, por lo que no puede ser catalogado como actitud dilatoria -en el caso de la primera situación-. La defensa técnica de **PAUCCA CANALES** agregó en este punto que no se ha cumplido con realizar los apercibimientos de ley, "*tampoco nos ha referido cuantas*

*veces lo hizo y que tipos de apercibimientos realizó, habida cuenta que tiene el apoyo policial"* -folio 04 de su escrito de apelación-. El MP en su RPPP, señaló que *"existen circunstancias objetivas para ser tomadas en cuenta para dictar la prolongación preventiva solicitada, pues se advierte del decurso de la investigación diversas diligencias programadas por este Despacho Fiscal, no se han logrado materializar varios actos de investigación por inconcurrencia de las partes, tanto por imputados, agraviados, testigos, entre otros, lo que evidentemente ha quedado plasmado en las más de 180 actas de inconcurrencia (…)"* -folio 91-.

**4.** De la revisión del RPPP se tiene que el MP reseñó ciento ochenta y un actas de inconcurrencia -folio 91 a 104-, de la cuales ciento veintidós corresponderían a inconcurrencias de efectivos de la PNP, añade que diversas diligencias han sido frustradas a solicitud de las propias defensas técnicas *"lo que denotaría una actitud dilatoria que per se afecta el normal desenvolvimiento de la averiguación de la verdad"*-folio 105-, listando catorce escritos de reprogramación de declaración. Finalmente, el MP señala diez escritos de reprogramación de agraviados y testigos.

**JURISPRUDENCIA VINCULANTE APLICABLE**

**5.** El fundamento 16 del ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N.º 1-2017/CIJ-116, estableció los presupuestos para declarar fundado un RPPP: acreditar las circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y, a título de ejemplo menciona sucesos, incidencias, eventualidades o inconvenientes que obstaculicen seriamente la actuación normal de determinados actos de investigación o de prueba u otro acto procesal, que impidan conseguir o ejecutar en el tiempo previsto dichos actos de aportación de hechos o de ordenación y concreción del trámite procesal, en ese punto realiza una precisión relevante:

> […] Debe tratarse de eventualidades que por su propia naturaleza se diferencian de lo común o general, que están por encima de lo normal o habitual, de suerte que traen como consecuencia una tardanza o demora en la práctica de tales actos procesales y la necesidad de su reprogramación o de una actividad procesal adicional no prevista. Se toman en cuenta las necesidades del momento procesal en que deben dictarse y las circunstancias que atraviesa la causa.

Aplicando el precedente a los hechos acreditados en el incidente, las circunstancias que señala el MP no tendrían entidad para sustentar este primer

requisito, pues ante las inconcurrencias de las partes procesales a las diligencias programadas por el MP, la ley procesal penal le otorga al fiscal poder coercitivo para hacer cumplir sus disposiciones[2] y evitar la frustración sucesiva de las diligencias programadas, por tanto, no se trata de un obstáculo de naturaleza imprevisible e imposible de superar en la planificación y ejecución de una investigación fiscal. Asimismo, resulta sintomático que el fiscal atribuya una actitud dilatoria a las defensas técnicas pero que no haya solicitado un pedido de no cómputo de plazos[3], lo cual no resulta coherente. Finalmente, de la revisión del RPPP y del registro de audio y video de primera instancia, no se advierte que el MP haya ejecutado algún tipo de apercibimiento para remediar estos comportamientos que venían obstaculizando de manera seria el desarrollo de la investigación, si el fiscal no hace uso de los mecanismos que la ley procesal le franquea para ejecutar los actos de investigación en los plazos previstos, esto no puede calificarse como una actuación dilatoria imputable únicamente a los investigados, sino también al propio fiscal, precisamente por permitir que esos actos continúen de forma sistemática, teniendo la posibilidad de evitarlos. En ese sentido los agravios deducidos en ese extremo deben declararse fundados.

**6. Agravio 3:** el juez de manera errónea considera que la pluralidad de imputados, de delitos graves y de hechos investigados *per se* deben ser considerados como circunstancias de especial dificultad; **Agravio 4:** la Fiscalía no actuó diligentemente a pesar del tiempo que disponía; el *a quo* no consideró que no todos los procesados están inmersos en los mismos delitos.

∞ La defensa técnica de **RAMOS AVALOS** y **GALINDO TITO** señaló que el a quo *"no puede solamente citar la cantidad de delitos, de hechos y de agentes para sustentar la especial dificultad (…) máxime si ninguno de ellos ha variado desde la DFCIP y ya fueron tomados en consideración al momento de imponer la prisión preventiva"* -folio 08 de su escrito de apelación-. La defensa técnica de **PAUCCA CANALES** indicó

[2] **Artículo 66 de CPP. 1.** En caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional. **2.** Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes de que transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal dispondrá su levantamiento, bajo responsabilidad.

[3] **Artículo 275 del CPP. Cómputo del plazo de la prisión preventiva**
**1.** No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa.

que desde el inicio se conocía *"la complejidad de la investigación por la pluralidad de agentes, victimas y delitos"* -folio 03 de su escrito de apelación-, que el fiscal no actuó diligentemente y que el recurrente ya ha purgado treinta y seis meses de PP. El MP en el RPPP señala que existen circunstancias que importan una especial dificultad, basados en la complejidad del asunto materia. Indica que existe pluralidad de agentes -cincuenta y cuatro investigados-, pluralidad de delitos graves y de hechos. Añade que la OC ha contado con el apoyo de malos funcionarios, además de financista y empresarios, por lo que no es solo peligrosa por su accionar ilícito sino porque tiene el apoyo de altos funcionarios, producto de *"los ingentes recursos y cantidades de dinero que maneja, logrando formar incluso empresas"* por lo que se encuentra recabando información de 42 empresas. Finalmente señala que habría pluralidad de agraviados como personas naturales y el mismo Estado. El juez de instancia se pregunta si es lo mismo investigar una OC de diez a uno de cincuenta procesados en una causa, a lo que señala *"consideramos que la respuesta es obvia en sentido negativo, pues resulta una especial dificultad así se haya tenido presente desde el inicio de la disposición de formalización de la investigación preparatoria que se estaba procesando a 54 personas, ya que no puede considerarse una circunstancia normal que se hayan frustrado 180 diligencias"*. En el apartado decimo de la resolución apelada señala que existiría una especial dificultad por la *"gran cantidad de imputados, por la cantidad de hechos delictuosos y diversos delitos que se vienen investigando. Quizá no tanto es la especial dificultad por la cantidad de pericias contables que pueda desarrollarse, sino por las circunstancias que se trata de 54 investigados y la Fiscalía expresa que esta información se encuentra contenida en 30 tomos"*.

**7.** El MP sostiene que hubo una gran complejidad en la investigación -detalladas en la cantidad de imputados, hechos a investigar y delitos- lo que configuraría una circunstancia de especial dificultad. De la revisión de la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria -en adelante DFCIP- se advierte que esas circunstancias ya se conocían al momento de dictarse la PP en contra de los recurrentes. Prueba de ello es que el plazo otorgado fue de treinta y seis meses, plazo máximo que se puede otorgar en el ordenamiento procesal peruano, y que se debe otorgar únicamente a las investigaciones hipercomplejas sobre crimen organizado, esto quiere decir que dentro del baremo que maneja esta Corte Superior Nacional este plazo debe reservarse para los casos más complejos en un marco de habitual complejidad que es propia de los casos que le compete conocer, en resumen, el plazo

máximo refleja de la máxima complejidad de la investigación. En esa misma línea de argumentos, el fundamento 57 del ACUERDO PLENARIO N.° 01-2019/CIJ-116 de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve señaló que para fijar el plazo de la PP se debe tener en cuenta:

> […] **(i)** la dimensión y complejidad de la investigación, así como las demás actividades del proceso en sede intermedia y de enjuiciamiento -a partir del análisis de la Disposición de Formalización y continuación de la investigación preparatoria y de los nuevos aportes que pueda fundar el fiscal, así como de los argumentos de la defensa-; **(ii)** la gravedad y extensión del delito imputado; **(iii)** la dificultad y cantidad de actos de investigación que sea menester llevar a cabo; **(iv)** las actuaciones de investigación ya realizadas -especialmente en sede de diligencias preliminares-; **(v)** la necesidad o no de realizar actos de cooperación judicial internacional; **(vi)** la obligación, por la naturaleza de los hechos investigados, de realizar actividades periciales complejas; **(vii)** la presencia o ausencia de los imputados en la causa y el comportamiento procesal de estos últimos; **(viii)** el riesgo de fuga subyacente y las posibilidades de conjurar el riesgo de obstaculización mediante anticipación probatoria o incautaciones de documentos, entre otras.

En tal sentido, las circunstancias sustentadas por el MP no configurarían una especial dificultad, razón por la cual el agravio deviene en fundado.

**8. Agravio 5:** el que no exista inactividad fiscal y que los bancos no remitan la información solicitada no son circunstancias de especial dificultad. **Agravio 6:** el juez no ha individualizado qué investigados son los que generaron los incidentes durante el transcurso del proceso. **Agravio 7:** el juez considera fortalecida la imputación a partir de hechos aislados y un análisis superficial de los hechos.

**SOBRE LA ACTIVIDAD FISCAL**

**9.** La defensa técnica de **RAMOS AVALOS** y **GALINDO TITO** señaló que es deber de la Fiscalía tener una actividad proactiva por lo que no es motivo para darle un año más a la investigación. El MP en su RPPP indica que dentro de los actos de investigación realizados en el decurso de la investigación preparatoria se han emitido noventa y seis providencias –folio 55 a 77-. El juez de instancia señaló que se debería de analizar la investigación realizada y las circunstancias excepcionales. En el primer supuesto indica que el MP ha dado cuenta de más de noventa providencias, por lo que habría dado impulso al proceso. Al respecto, el hecho que el MP haya cumplido con impulsar el proceso no es un evento excepcional que pueda configurar especial dificultad, por cuanto el

impulso a la investigación acredita un estado en que se han podido realizar y no revela lo que exige la norma procesal: especial dificultad. Adicionalmente debe remarcarse desde una perspectiva convencional que la celeridad en el trámite de estos casos es algo que impone la lógica de una investigación que tiene a los investigados privados de su libertad, así lo ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bayarri vs. Argentina (fundamento 70) *"Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad"*. Este extremo del agravio debe ampararse.

**SOBRE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS BANCOS**

**10.** La defensa técnica de **RAMOS AVALOS** y **GALINDO TITO** señaló que es inaudito que su patrocinado permanezca en PP solo porque los bancos no le alcanzaron la información solicitada al fiscal a cargo, quien tiene la facultad de darles un plazo para que remitan dicha información bajo apercibimiento de ser denunciados y que existan treinta tomos de información no puede ser considerado como especial dificultad. El juez de instancia señaló que:

> […] Habiéndose ordenado el levantamiento del secreto bancario, remitida la información con fecha 27 de setiembre de 2018, respecto a las personas naturales y el 04 de julo de 2019 sobre personas jurídicas, los bancos remiten toda esta información en diferentes fechas, lo cual también dificulta que se pueda realizar las diferentes pericias que surjan como consecuencia de toda esta información, que toda esta información está contenida en treinta tomos, sobre el levantamiento del secreto bancario; todas estas circunstancias hacen referencia a la especial dificultad y abona a la interrogante planteada, en el sentido de que no es lo mismo una investigación a una organización de diez o cincuenta y cuatro imputados.

Al respecto, la demora en la remisión de información por parte de las entidades bancarias no puede ser imputado a los investigados, máxime si el fiscal a cargo de la investigación pudo utilizar los apremios y apercibimientos que la ley le otorga para poder obtener la información en plazo célere y razonable, así por ejemplo podría usar su poder coercitivo cursando comunicación bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de entrega de la información de denunciarlos por el delito de desobediencia a la autoridad. Este criterio normativo ha sido enfatizado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia en el Expediente N.º 204-2018-18 de fecha ocho de julio de 2020 en el fundamento 2.4.c.5.d.:

> «[…] Es verdad que la efectividad en el trabajo del Ministerio Público también depende de terceros, y por eso es necesario que el uso de apremios a dichas empresas para exigir el adecuado cumplimiento de sus disposiciones. Dicha situación, sin embargo, no puede erigirse en justificación para invocar la extensión de la prisión preventiva.»

Adicionalmente el hecho objetivo de que esta información bancaria se almacene en treinta tomos es parte de máxima complejidad a la que este Colegiado ya se ha referido, es decir, no es un hecho excepcional, conforme a lo detallado en el fundamento 7 de la presente resolución.

**SOBRE EL VOLUMEN DE INCIDENCIAS**

**11.** La defensa técnica de **PAUCCA CANALES** señaló que los incidentes promovidos no fueron promovidos por su patrocinado sino por los demás procesados, y en consecuencia, no existiría frustración en el desarrollo de la investigación. El MP señaló en su RPPP que se han generado un promedio de más de ciento sesenta incidencias, entre los que destacan requerimientos fiscales, solicitudes de las partes, pedidos de actor civil entre otros. Respecto de este punto el Colegiado precisa que las partes procesales -incluido el pretensor penal- pueden hacer uso de las herramientas procesales de acusación como de defensa que nuestro código adjetivo les confiere, este hecho no puede ser considerado como una circunstancia de especial dificultad, más aún cuando este Colegiado Superior ha confirmado la legalidad en varios de estos incidentes promovidos por las defensas de los investigados.

**SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA IMPUTACIÓN**

**12.** La defensa técnica de **RAMOS AVALOS** y **GALINDO TITO** señaló que el *a quo* considera fortalecida la imputación contra todos los investigados a partir de hechos aislados, por lo que narra un hecho de cohecho en la que no participa el recurrente, además que dicho delito no se le imputó y que dos de tres de los investigados a los que sí se les imputa se encuentran con comparecencia con restricciones. Añade que la agravante de OC queda desvirtuada en parte porque la muerte de Avalos Pando y de Kennedy Alejo Santacruz no se les puede imputar a los investigados. El *a quo* señaló en relación al delito de cohecho que se habría realizado en la Comisaría de Paracas *"que se mantiene vigente la imputación fáctica que engloba de manera general a todos los imputados por*

*los ilícitos que se les viene procesando, toda vez que daría cuenta de los elementos esenciales de la OC (…)"*. Sobre los homicidios señaló que:

> […] si bien la Fiscalía acepta que se ha emitido sentencia con fecha 15 de noviembre de 2019, respecto a la imputación de Ávalos Pando y en otro extremo que Kennedy Alejos Santacruz habría fallecido por un hecho que no podría imputársele a los investigados, estos dos hechos habrían quedado desvirtuados, empero, no son los únicos ya que aún subsisten otros tres homicidios; además que en ninguno de los casos de los requeridos con la prolongación, no se ha dictado la prisión preventiva por estos homicidios […].

Como se dijo anteriormente el primer requisito que debe cumplir un RPPP es la existencia de circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, que son en puridad eventualidades que se diferencian de lo común o general, este presupuesto de ineludible cumplimiento no se satisface con el fortalecimiento de la imputación y su acreditación. En el presente caso, también la DT afirma que existe un decaimiento en la agravante de OC. En ese orden de ideas, el fortalecimiento de la imputación es un evento que en puridad la norma procesal penal no exige para amparar un RPPP, en caso que se fortalezca la imputación hasta cierto nivel debería más bien provocar que se elabore la acusación en contra de los investigados y en caso de debilitarse podría dar lugar a que solicite la cesación de la PP.

**13. Agravio 8:** no se han valorado de forma adecuada las diligencias que faltan realizar; **Agravio 9:** el juez no tomó en cuenta que Paucca Canales no tiene diligencias programadas pendientes.

∞ La defensa técnica de **RAMOS AVALOS** y **GALINDO TITO** señaló que el *a quo* no valora adecuadamente las diligencias pendientes, pues, las ocho inspecciones oculares en Chilca son diligencias que no ostentan ningún grado de dificultad, que ya se recogió la voz de su patrocinado por parte del perito, los efectivos policiales ya declararon, ya se le tomó la muestra fotográfica a Richard Ramos, la ratificación de los peritos balísticos no es pertinente porque a ninguno de sus patrocinados se les ha incautado arma o munición y que en treinta y tres meses es inconcebible que no se hayan practicado las pericias contables. La defensa técnica de **PAUCCA CANALES** afirma que no se ha señalado en qué medida las inspecciones oculares están relacionadas a su patrocinado y que no se le va practicar ni la pericia acústica forense ni la antropológica. El MP en su RPPP

señaló que existían diligencias pendientes de realización: **i)** ocho inspecciones oculares en la ciudad de Chilca; **ii)** las pericias acústicas forenses de los investigados; **iii)** ratificación de los agentes intervinientes; **iv)** diligencia de toma de muestras fotográficas de los investigados con fines de pericia antropológica forense, **v)** pericias contables a las información remitida por las entidades financieras en cuanto a cuentas, cheques, tarjetas de créditos, tarjetas de debito de los investigados, y **vi)** la ratificación de dos peritos balísticos. El juez de instancia, luego de hacer un recuento de ellas señaló que *"estando al elevado número de diligencias por la gran cantidad de imputados, agraviados y los ilícitos que se investiga, no hace sino que a este despacho le cree la convicción de que nos encontremos ante la circunstancia que importa una especial dificultad de investigación"*.

**14.** De la revisión de las diligencias por practicarse se tiene: **i)** que las inspecciones no guardan dificultad pues las mismas se desarrollarían en un lugar cercano como es la provincia de Chilca y su realización debió hacerse dentro del plazo otorgado de PP, **ii)** la ratificación de los efectivos PNP proviene de las inconcurrencias ya valoradas y no revelan especial dificultad; **iii)** la diligencia de toma de muestras fotográficas, la ratificación de los peritos balísticos y las pericias contables son actos de investigación usuales dentro de la práctica fiscal; no son eventos excepcionales y se encuentran dentro de orbita de acción del fiscal a cargo, como director de la investigación; **d)** en relación a las pericias acústicas se debe tener en cuenta que el quince de abril de dos mil diecinueve el MP tomó conocimiento que los peritos habían presentado documentación falsa para su designación –apartado décimo segundo de la resolución apelada-, siendo que mediante oficio 002-17-2019 se informó que el perito estaba suspendido. En tal sentido desde esa fecha el MP ha podido tomar los correctivos necesarios para llevar a cabo la pericia señalada. El retraso en la práctica de dicha pericia, por tanto, no puede ser usado en perjuicio de los investigados.

**15. SÍNTESIS:** de la revisión del RPPP, de la resolución apelada, de lo actuado en primera y segunda instancia, así como de los agravios deducidos en los escritos de apelación se advierte que no se han acreditado circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso en el presente requerimiento fiscal.

**16. AGRAVIOS PROPUESTOS POR RICHARD ALFREDO RAMOS AVALOS y RUBÉN WILLIAM GALINDO TITO. Agravio 10. Peligro de fuga:** se incurre en un grave error al no evaluar el peligro procesal de manera individual sino de manera inmotivada, abstracta y grupal; **Agravio 11. Peligro de Obstaculización:** no se analizan de manera adecuada los testimonios de ciertos testigos en relación al peligro de obstaculización. **AGRAVIOS PROPUESTOS POR MARCO ANTONIO PAUCCA CANALES: Agravio 12: Peligro procesal:** cuestiona los fundamentos 14 al 21 en donde el *a quo* solo se limitó a realizar citas textuales sin mayor desarrollo. **Agravio 13. Peligro de Obstaculización:** respecto a las intimidaciones a los testigos, la Fiscalía no señaló si adoptó las medidas de protección frente a estos hechos, incumpliendo con las medidas necesarias para el éxito de la investigación, en consecuencia, no se le puede atribuir al recurrente dicha conducta, ya que se encuentra con PP lo que impide una posible fuga y obstaculización. **Agravio 14:** cuestiona el fundamento 22, sobre el peligro de obstaculización, indicando cómo pudo obstruir el proceso –respecto de la declaración de Carlos Enrique Guerrero Santillán, Yenny López Mendoza y Andrea Puma de Inca-, si se encuentra privado de su libertad; el peligro de obstaculización debe ser real y concreto.

**SOBRE EL PELIGRO DE FUGA**

**17.** Ambas defensas técnicas coinciden en señalar que el *a quo* no realizó un análisis individual sobre el peligro procesal de sus patrocinados, sino que este fue realizado de manera general y grupal. La defensa técnica de **PAUCCA CANALES** añadió que el *a quo* realizó solo citas innecesarias para fundamentar el peligro de fuga. El MP en su RPPP señaló que el peligro procesal persiste dado que la misma no ha variado pues no ha sido enervado con nuevos elementos de convicción, incluso se habría incrementado en su vertiente de peligro de obstaculización. En el apartado 21 de la resolución apelada, el juez de instancia señaló sobre el peligro de fuga que:

> Analizando el caso de autos, si bien se establece que ha de ser valorado en forma concreta e individualizada, sin embargo, ello no es posible porque conforme se ha referido la fiscalía en la audiencia, al expedirse la resolución de fecha 19 de abril de 2017, en el considerado 3.3.9. no se ponderó la falta de arraigo de los investigados, el criterio judicial estuvo orientado sobre todo por la pertenencia a la OC, la gravedad de la pena, el comportamiento procesal y magnitud del daño causado, lo cual como hemos analizado en el considerando 13 de esta resolución -al cual nos remitimos- no se ha desvanecido, por el contrario la imputación fáctica se ha fortalecido […] entonces el peligro de fuga subsiste, no ha sido enervado; todo lo cual, debe ser considerado dentro de la naturaleza del ilícito que se viene procesando […].

**18.** De la revisión de la resolución apelada se tiene que el *a quo* desde el apartado 14 al 20 hizo una profusa cita de documentos normativos – Acuerdos

Plenarios y Sentencias del Tribunal Constitucional- que sirvieron como soporte a su posterior conclusión sobre el peligro procesal de los recurrentes dado en el apartado 21. Del control de dicho apartado se advierte que el *a quo* realizó una valoración en conjunto y general del peligro procesal de todos los investigados que están sufriendo PP, a pesar de que era necesario realizar un pronunciamiento individualizado, por tal razón a efectos de evitar nulidades futuras, se realizara la integración de ese extremo de la resolución.

**19.** Un documento ineludible para analizar el peligro procesal de los procesados es la resolución que declaró fundado el requerimiento de PP, o en su caso, la resolución que confirmó dicha medida. En el caso del investigado **RICHARD ALFREDO RAMOS AVALOS** mediante Resolución Número treinta y siete de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete del expediente 147-2016-18 se confirmó la resolución que impuso la medida de PP, en donde acreditó el peligro procesal en sus dos vertientes[4]. En el caso del investigado **RUBÉN WILLIAM GALINDO TITO**, se tiene que mediante Resolución Número cuatro de fecha veintidós de abril de dos mil diecisiete en el expediente 147-2016-18 se señaló que tendría peligro de fuga y obstaculización[5]. Finalmente, en el caso del investigado **MARCO ANTONIO PAUCCA CANALES**, a través de la Resolución Número tres de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el mismo expediente arriba señalado, se señaló que tendría peligro de fuga[6].

---

[4] [...] Si bien a partir de los elementos de convicción aportados por el investigado se desprende su arraigo familiar y domiciliario, empero este colegiado los considera insuficientes, dado la gravedad de la pena que corresponde al delito, así como el rol que ejerce dentro de la organización criminal "Los Rucos" cuyo modus operandi es precisamente recurrir a la intimidación para que las personas no realicen las actividades que consideran contrarias a sus intereses; por lo tanto, en libertad actuando con la autoridad que le confiere el cargo de Alcalde que venía desempeñando así como la subordinación que se evidencia principalmente a partir del análisis de las llamadas telefónicas, consideramos que puede influir sobre testigos, agraviados o en la ejecución de los actos de investigación que realiza el Ministerio Público sobre este caso; igualmente, la existencia de arraigos no garantiza que se sustraiga de la persecución penal, pues si bien no ha salido del país, eso no impide que pueda eludir la persecución penal por la gravedad de la pena que corresponde al delito de organización delictual, así como las facilidades económicas de las que dispone, que han permitido inclusive incautarle un cuarto de millón de soles en su domicilio, **en cuyo caso corresponde se considera cumplido este requisito, por existir peligro procesal en sus vertientes de peligro de obstaculización y peligro de fuga.**

[5] Como se advierte de una lectura conjunta del apartado 2.3 -en adelante- de dicha resolución.

[6] "(…) Para este juzgador ha quedado acreditado su pertenencia a la organización criminal, entonces hay latente peligro de fuga, la magnitud del daño causado, la organización criminal ha causado qué duda cabe una grave imagen, en el pueblo de chilca, no solamente en el pueblo de

**20.** El MP en su RPPP señaló que el peligro de fuga de los investigados se mantenía y que no había sufrido variaciones, este enunciado se apoya la resolución que dispuso la PP donde se declaró la existencia de ese peligro específico en función a determinados elementos de convicción y el contexto cautelar circundante. En ese sentido, desde una perspectiva de los roles que deben asumir las partes en un sistema acusatorio, corresponde a las defensas técnicas acreditar que dicha situación preexistente ha sufrido alguna variación que enerva la permanencia del peligro de fuga, en ese sentido el Colegiado aprecia que no se han presentado elementos de convicción o argumentos con dicha finalidad, en consecuencia, el peligro procesal se mantiene, razón por la cual los agravios deducidos por las defensas técnicas devienen en infundados.

**SOBRE EL PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN PROCESAL**

**21.** El MP en su RPPP señaló que existen nuevos elementos de convicción posteriores al dictado de la PP que denotarían un evidente y concreto peligro de obstaculización relacionados al accionar de la presunta OC para intimidar a las víctimas y testigos a fin de influenciarlas para la variación de sus denuncias primigenias. Sobre ello el *a quo* indicó que había algunos hechos a valorar como el acta de inconcurrencia de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, en donde la defensa técnica de Carlos Enrique Guerrero Santillán señaló que su patrocinado no asistiría por temor a su integridad, lo que sería un hecho objetivo verificado. Otro hecho sería la declaración de Yeny López Mendoza de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho que señaló que producto de una discusión en octubre y noviembre de dos mil dieciséis comenzaron a intimidarla. El *a quo* añadió que otro hecho era la declaración de Andrea Puma de Inca de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho en donde señaló que fue víctima de amenazas y que pasaban carros a tomar fotos de su casa; y que el MP tendría testigos con clave por lo que *"analizado de manera individual y luego en forma conjunta, inclusive con el peligro de fuga, determina peligro de fuga, determina peligro procesal en sus dos vertientes (…) los cuales no ha sido desvanecidos, sino se han visto reforzados (…)".*

---

chilca, ha transcendido distritos judiciales, cañete, lima inclusive Ica con el accionar delictivo de este seudo sindicato de trabajadores de construcción civil (…)".

**22.** Un detalle relevante para valorar los hechos sustentados por el MP -que incrementarían el peligro de obstaculización de los investigados- es el factor temporal, pues debe tomarse en cuenta la fecha en la que se habrían producido las amenazas -año dos mil dieciocho- y las acciones que tomó el MP hasta la actualidad, ello en razón, de que es necesario evidenciar que actos de verificación o corroboración se realizaron que permitan evidenciar que dicha intimidación se mantiene en el tiempo y ha tenido influencia efectiva en el desarrollo de los actos de aportación de hechos, pues no basta que se denuncie un hecho sino también que acciones se tomaron ante ello, del debate en la audiencia de apelación no se aprecia que se hayan realizado actos en ese sentido como medidas de protección a los testigos o actos de preconstitución de prueba por el peligro real de las amenazas en contra los testigos, ahora bien, las declaración que aluden a esas amenazas, tienen que seguir la lógica de cualquier elemento de acreditación, que sean corroboradas con otro elemento periférico o actuación de la fiscalía, aspectos que no se presentan en el incidente, por tanto, el agravio deducido deviene en fundado. En conclusión: los investigados **RICHARD ALFREDO RAMOS AVALOS Y RUBÉN WILLIAM GALINDO TITO** mantienen las dos vertientes de su peligro procesal y en el caso de **MARCO ANTONIO PAUCCA CANALES**, se mantiene el peligro de fuga.

**COROLARIO Y NORMA PROCESAL PENAL APLICABLE**

**23.** La norma procesal que rige la decisión del caso es el artículo 274.1 del CPP que prescribe:

> Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse:
> **a)** Para los procesos comunes hasta por nueve (9) meses adicionales.
> **b)** Para los procesos complejos hasta dieciocho (18) meses adicionales.
> **c)** Para los procesos de criminalidad organizada hasta doce (12) meses adicionales.

Los recursos impugnatorios deben declararse fundados porque no se acreditó la concurrencia del primer presupuesto, la especial dificultad de la investigación, y la exigencia de los dos presupuestos es copulativa como se aprecia literalmente de la norma citada.

**24.** En este punto se precisa que existe un criterio recientemente fijado por este mismo Colegiado en el expediente 00134-2017-32-5001-JR-PE-04 (CASO DÍAZ TAUTIVA) en el cual se prolongó el plazo de prisión preventiva, por estas razones:

> «**a)** la suspensión de plazos procesales y administrativos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del dieciséis de marzo hasta el dieciséis de julio del presente año, **b)** la emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID 19 constituye un hecho imprevisible que afectó de forma concreta la planificación y ejecución de los actos de investigación en sede fiscal y la sujeción de la investigada al proceso a través de la medida de prisión preventiva. Estas disposiciones administrativas son de público conocimiento y configuran un hecho notorio, que debe ser apreciado como una modalidad de la especial dificultad sobreviniente en el desarrollo del proceso; la dimensión de la amenaza del virus y su letalidad ha cambiado la forma de convivencia y las relaciones sociales en el mundo entero, **c)** el hecho imprevisible es una causal para declarar fundado un RPPP, según el fundamento 16 del ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N.º 1-2017/CIJ-116, reseñado en el apartado 8 de la presente resolución, naturaleza que cumple la pandemia aludida, **d)** dicha causal apreciada a la luz del principio de proporcionalidad, habilita prolongar el plazo de prisión preventiva requerido tomando en consideración no solo la proporción del tiempo en que las actividades judiciales, fiscales y de la defensa estuvieron suspendidas, sino también a la Disposición Fiscal N.° 23 de fecha once de mayo de dos mil veinte que dio por concluida la etapa de investigación preparatoria, **e)** adicionalmente, el plazo de prisión preventiva venció durante el estado de emergencia varias veces prorrogado, en consecuencia, la medida cautelar personal, se prolonga, únicamente porque el proceso fue afectado en su desarrollo por una causal imprevista y fortuita que no está en el dominio de las partes, en ese sentido, esta prolongación resulta proporcionada en la medida que el peligro de fuga continúa vigente como de hecho, lo está en el presente incidente, y ello habilita la prolongación de la prisión preventiva, cuyo plazo otorgado por el juez de instancia debe reducirse de diez a cinco meses, tiempo razonable para realizar la etapa intermedia y el de juzgamiento pendiente, de ser el caso.»

Ese criterio no se aplica al presente caso por las siguientes razones: **i)** el plazo de la investigación preparatoria no ha concluido aún en este incidente; y **ii)** la decisión es este caso tiene su fundamento en una especial dificultad en la investigación y no de prolongación del proceso como lo fue en el incidente citado.

**DETERMINACIÓN DE LAS REGLAS DE CONDUCTA QUE DEBEN IMPONERSE A LOS RECURRENTES PARA GARANTIZAR SU SUJECIÓN AL PROCESO**

**25.** Como correlato procesal a la revocatoria del RPPP debe imponerse la medida comparecencia con restricciones a los recurrentes. Esta decisión en modo alguno implica una declaración de culpabilidad o inocencia de los

investigados, pues dicho estado solo podrá ser establecido a través de una sentencia firme, esta decisión significa que no se puede prolongar el plazo de prisión preventiva al vencimiento de este.

**26.** La imposición de una medida de comparecencia con restricciones se sujeta al contenido del artículo 283.4 del CPP, que dispone que el juez fijará las reglas de conducta necesarias para garantizar la presencia del imputado o para evitar que frustre la finalidad de la medida, bajo apercibimiento, previo requerimiento del Ministerio Público de revocarse la libertad ordenada y ordenarse su reingreso al establecimiento penal, de conformidad con la previsión del artículo 287.3 del CPP.

**OBLIGACIÓN DE NO AUSENTARSE DE LA LOCALIDAD EN QUE RESIDE Y DE PRESENTARSE ANTE LA AUTORIDAD EN LOS DÍAS QUE SEA CITADO**

**27.** Según el artículo 2.11 de nuestra Constitución Política, toda persona tiene derecho *"a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería*". En el presente caso la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso justifica que se imponga proporcionalmente una restricción al derecho de libertad de tránsito; para tal fin los investigados deberán permanecer en el último domicilio que se tiene registrado con el siguiente detalle:

- **RICHARD ALFREDO RAMOS AVALOS**, con domicilio en avenida Miramar 404, distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima.
- **RUBÉN WILLIAM GALINDO TITO**, con domicilio en 28 de julio sin número, distrito de Huangascar, provincia de Yauyos, departamento de Lima.
- **MARCO ANTONIO PAUCCA CANALES,** con domicilio en asentamiento humano 15 de enero manzana D1, lote 17, distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima.

**28.** También deberán cumplir con las siguientes reglas de conducta:

***a.*** No comunicarse con las siguientes personas: coimputados, testigos o persona vinculadas a la presente investigación, hasta que la misma haya concluido.

*b.* Concurrir a la Oficina de Registro y Control Biométrico a registrar su huella digital e informar al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente cada quince días.

*c.* Concurrir personalmente a las diligencias fiscales y judiciales en que sea citado.

El cumplimiento de las reglas de conducta se fija bajo apercibimiento de revocarse su libertad y ordenarse su reingreso al establecimiento penal en caso de incumplimiento, previo requerimiento del Ministerio Público.

## III. DECISIÓN

**POR ESTOS FUNDAMENTOS LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN CRIMEN ORGANIZADO, RESUELVEN:**

1. **DECLARAR FUNDADOS** los recursos de apelación interpuestos por la defensa técnica de los investigados **RICHARD ALFREDO RAMOS AVALOS, RUBÉN WILLIAM GALINDO TITO** y **MARCO ANTONIO PAUCCA CANALES** en contra de la Resolución Número dos de fecha treinta de marzo de dos mil veinte emitida por el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado que declaró fundado el Requerimiento Fiscal de Prolongación de la Prisión Preventiva por el plazo de doce meses en contra de ellos por la presunta comisión del delito de pertenencia a una organización criminal y otros en agravio del Estado peruano.

2. **REVOCAR** la mencionada resolución y **REFORMÁNDOLA** declararon **INFUNDADO** el requerimiento de prolongación de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público.

3. **En consecuencia, DISPONER** la inmediata libertad de los investigados **RICHARD ALFREDO RAMOS AVALOS, RUBÉN WILLIAM GALINDO TITO** y **MARCO ANTONIO PAUCCA CANALES**; siempre y cuando no se hayan dictado en su contra otra resolución judicial que ordene la privación de su libertad, debiendo cursarse los oficios respectivos a la autoridad penitenciaria para su ejecución.

4. **DICTAR** la medida de comparecencia con restricciones en contra de los investigados **RICHARD ALFREDO RAMOS AVALOS, RUBÉN WILLIAM GALINDO TITO** y **MARCO ANTONIO PAUCCA CANALES**, bajo cumplimento de las siguientes reglas de conducta:

   ***a.*** No ausentarse de la localidad donde reside ni cambiar de domicilio, sin autorización judicial, para tal efecto se consideran los domicilios consignados en el fundamento 27 de la presente resolución.
   ***b.*** No comunicarse con coimputados, testigos o persona vinculada a la presente investigación, hasta que la misma concluya.
   ***c.*** Concurrir a la Oficina de Registro y Control Biométrico a registrar su huella digital e informar al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente cada quince días.
   ***d.*** Concurrir personalmente a las diligencias fiscales y judiciales en que sea citado.

   El cumplimiento de las reglas de conducta se fija bajo apercibimiento de revocarse su libertad y ordenarse su reingreso al establecimiento penal en caso de incumplimiento, previo requerimiento del Ministerio Público.

5. **REGÍSTRESE EN EL SISTEMA, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE AL JUZGADO DE ORIGEN.**

**SS.**

**SAHUANAY CALSÍN**

**QUISPE AUCCA**

**MEDINA SALAS**